

1501372-35.2020.8.26.0348
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/08/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
MATHEUS MACIEL DE CASTRO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

1 - Trata-se de procedimento instaurado para apuração do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, praticado, em tese, por THIAGO RODRIGUES SOARES e MATHEUS MACIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
1ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501372-35.2020.8.26.0348 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501372-35.2020.8.26.0348
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
MATHEUS MACIEL DE CASTRO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

1 - Trata-se de procedimento instaurado para apuração do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, praticado, em tese, por THIAGO RODRIGUES SOARES e MATHEUS MACIEL DE CASTRO, o qual teria ocorrido no dia 14 de outubro de 2019 (fls. 03/05).

Não houve recebimento de denúncia até a presente data.

Importante salientar, inicialmente, que de acordo com o disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, o reconhecimento e a declaração da extinção da punibilidade do agente podem ser efetuados de ofício e a qualquer momento pelo julgador.

Neste caso, estamos diante da prescrição da pretensão punitiva in abstracto. A pena do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, tem prazo prescricional é de 2 anos, conforme dispõe o artigo 30 da Lei 11.343/2006. Ocorre que entre a data do fato, que se deu em 14/10/2019 (fls. 01/02) e a presente data, decorreram 2 anos, 9 meses e 23 dias, sem suspensão ou interrupção do prazo prescricional, prazo superior ao previsto em lei, sem que a denúncia fosse recebida.

Em razão do exposto, julgo extinta a punibilidade dos réus THIAGO RODRIGUES SOARES e MATHEUS MACIEL DE CASTRO, consoante determina o artigo 30, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 107, IV, ambos do Código Penal, em decorrência do reconhecimento da prescrição pretensão punitiva in abstracto.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações de praxe.

2 - No que tange ao averiguado Elton Rocha Araújo, assiste razão ao Ministério Público (fls. 229/231).

Com efeito, não há nos autos elementos suficientes para a instauração de uma ação penal.

Assim, arquivem-se os autos com as cautelas do artigo 18 do Código de Processo Penal, procedendo-se as anotações e expedindo-se as comunicações de praxe.

3 - Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006, determino a destruição das drogas. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Mauá, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA